

DIREITO CONSTITUCIONAL

Organizacao do Estado

Federacao, divisao de poderes, competencias e Administracao Publica —
apostila, lei seca comentada e 35 questoes com gabarito comentado

Concurso **Sedes/DF** · Banca **Quadrix** · 2026
Tecnico Administrativo (Cargo 202)

Dia 8 · 35 questoes para fazer agora

1. A Federacao brasileira

O Brasil é uma **Republica Federativa** formada pela Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios (art. 1º). Cada um é **pessoa juridica de direito publico interno** com autonomia relativa. A federacao é **indissolúvel** (nao se pode sair dela) e clausula petrea (inviolavel até por emenda). Ha **26 Estados + DF = 27 unidades**. Cada ente tem competencia legislativa, administrativa e tributaria proprias, mas sempre dentro da Constituicao Federal. A **Uniao** representa o Brasil internacionalmente; os **Estados** tem poderes residuais (tudo o que nao foi atribuído a Uniao); o **DF** tem regime especial (nao é puro Estado nem Município); os **Municipios** cuidam de interesse local.

2. Separacao de poderes (art. 2º)

Sao **três** os Poderes: **Legislativo, Executivo e Judiciario**, independentes e harmonicos. Nem um pode deixar de existir, e ha um sistema de **freios e contrapesos** (checks and balances). O Legislativo faz leis; o Executivo administra; o Judiciario julga. Mas nao há isolamento hermetico: o Presidente veta lei do Legislativo, o Legislativo derruba veto do Presidente, o Judiciario analisa constitucionalidade de atos dos outros Poderes.

3. Competencias legislativas

A CF distribui o poder de legislar de três formas. A **competencia privativa (ou exclusiva)** é so de um ente (art. 22 para Uniao). A **competencia concorrente** (art. 24) é de dois ou mais: Uniao fixa **normas gerais**, e o Estado/DF **complementa**, respeitando as normas. A **competencia residual** (art. 25, parágrafo 1º) é dos Estados: tudo o que nao foi atribuído a Uniao. Lei federal pode **delegar** competencia privativa da Uniao aos Estados (art. 22, parágrafo unico).

COMO A QUADRIX COBRA COMPETENCIAS

- Trocar "Estado legisla livremente" por "Estado complementa normas gerais da Uniao".
- Confundir competencia concorrente (ambos legislam) com exclusiva (so um).
- Afirmar que Estado pode delegar; quem delega é a Uniao, por lei.

4. O Congresso Nacional (arts. 44-91)

É bicameral: **Camara dos Deputados + Senado Federal**. A **Camara** tem **513 deputados** (numero **fixo**, nao variavel), distribuidos proporcionalmente entre os Estados (art. 45, parágrafo 1º). O **Senado** tem **3 senadores por Estado + 3 pelo DF = 81 senadores** (art. 46, parágrafo 1º). Ambas as Casas votam leis. Ha quorum minimo (maioria dos membros presentes) para lei ordinaria e maioria absoluta para lei complementar. O veto presidencial a lei derruba-se com **maioria de 2/5 dos deputados e 2/5 dos senadores**, em sessao conjunta (art. 66, parágrafo 4º).

5. O Presidente da Republica (arts. 76-91)

É **Chefe de Estado e Chefe de Governo** (sistema presidencialista). Tem mandato de **4 anos**, é **reelegível uma vez** (maximo 8 anos). Exerce funcao executiva (administra), legislativa (sanciona/veta leis, edita medidas provisorias) e simbolica (representa o Brasil). Pode editar **medidas provisorias** (art. 62), que tem validade de **60 dias**, prorrogaveis por mais **60 dias** (maximo 120), e devem ser convertidas em lei ou caducam. Nao pode legislar sobre direito penal, processual penal, organizacao judiciaria, regime dos servidores publicos (nem sob MPs).

6. Lei ordinaria, lei complementar, decreto-lei e MP

Lei ordinaria: aprovada por maioria simples (maioria dos presentes, se houver quorum de metade dos membros + 1). **Lei complementar**: exige maioria absoluta (metade dos membros + 1 de cada Casa). Lei complementar é superior e so pode ser alterada por outra lei complementar. **Decreto-lei** foi abolido em 1988. **Medida provisoria (MP)**: ato do Presidente com forca de lei, para casos de urgencia e relevancia, valida por 60 dias, prorrogavel uma vez por mais 60. Se nao votada em 120 dias, caduca e volta ao status quo anterior (art. 62).

7. Intervenção nos entes federados (arts. 34-36)

A União pode intervir em Estado ou Município em casos de **requisitos específicos** (art. 34): manutenção da ordem pública, defesa da lei, integridade do patrimônio público, cumprimento de ordem judicial, etc. A intervenção deve ser **decretada pelo Presidente**, em alguns casos com consentimento do Congresso. Há **intervenção federal** (da União em Estado) e **estadual** (do Estado em Município). Ambas requerem **lei** que defina o prazo e a amplitude. Essa é uma exceção ao federalismo; por isso tem requisitos rigorosos.

8. 35 questoes para fazer agora

Resolva sem olhar o gabarito. **Itens 1 a 15:** julgue como CERTO ou ERRADO. **Itens 16 a 35:** multipla escolha (A–E). O gabarito comentado está na secão 9.

Parte I — Julgue os itens (Certo / Errado)

1. A Republica Federativa do Brasil é formada pela Uniao, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municipios.

() Certo () Errado

2. O Distrito Federal é equiparado aos Estados para fins de divisao de competencias.

() Certo () Errado

3. Cada Estado tem liberdade para organizar sua Administracao conforme entender conveniente.

() Certo () Errado

4. A competencia legislativa concorrente significa que Uniao e Estados legislam sobre o mesmo assunto, mas a lei estadual prevalece.

() Certo () Errado

5. O Municipio é pessoa juridica de direito publico interno, competente para gerir seus interesses locais.

() Certo () Errado

6. A Uniao pode intervir em Estado ou Municipio sem decisao judicial previa.

() Certo () Errado

7. Os Poderes da Uniao sao os três: Legislativo, Executivo e Judiciario.

() Certo () Errado

8. O Congresso Nacional é composto apenas pela Camara dos Deputados.

() Certo () Errado

9. A Camara dos Deputados tem 513 membros, exceto em anos de eleicao.

() Certo () Errado

10. O Senado tem 3 senadores por Estado, totalizando 81 senadores.

() Certo () Errado

11. A aprovacao de lei complementar exige quorum de maioria absoluta.

() Certo () Errado

12. Decreto-lei e medida provisoria sao a mesma coisa.

() Certo () Errado

13. Medida provisoria perde eficacia automaticamente se nao for votada em 60 dias.

() Certo () Errado

14. O veto presidencial pode ser derrubado por maioria absoluta do Congresso.

() Certo () Errado

15. O Presidente da Republica é simultaneamente Chefe de Estado e Chefe de Governo.

() Certo () Errado

Parte II — Multipla escolha (A–E)

16. A Republica Federativa do Brasil é constituída por **FEDERACAO**

- A) apenas a Uniao e os Estados, excluídos Distrito Federal e Municipios.
- B) Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios.
- C) Uniao e Municipios, sendo os Estados territoriais administrativos.
- D) 28 Estados, sendo o DF assimilado a um Estado.
- E) Uniao e Estados em regime de soberania compartilhada com Municipios autonomos.

17. A competencia legislativa concorrente entre Uniao e Estados sobre a mesma matéria significa que **COMPETENCIA**

- A) ambas tem liberdade legislativa total; a posterior prevalece.
- B) a lei estadual prevalece sempre sobre a federal.
- C) a Uniao fixa normas gerais e o Estado pode complementar, respeitando as normas gerais.
- D) apenas a Uniao legisla; o Estado executa.
- E) a lei municipal absorve ambas as competencias.

18. Quanto a autonomia municipal, é correto afirmar que o Municipio **MUNICIPIO**

- A) nao é pessoa juridica; é meramente divisao administrativa do Estado.
- B) é pessoa juridica com autonomia em matéria de receita, administracao e legislacao de interesse local.
- C) tem a mesma competencia legislativa que o Estado.
- D) pode legislar sobre matéria de competencia privativa da Uniao.
- E) nao pode cobrar tributos, pois essa funcao é exclusiva do Estado.

19. A intervencao federal em Estado ou Municipio **INTERVENCAO**

- A) pode ocorrer por decisao unilateral do Presidente, sem outras exigencias.
- B) está autorizada apenas em caso de guerra externa.
- C) pode ocorrer, conforme requisitos legais, e geralmente requer decisao judicial (em certos casos).
- D) nunca é possível, pois viola o princípio federativo.
- E) cabe exclusivamente ao Congresso, sem Presidente.

20. A Camara dos Deputados é composta por **CAMARA**

- A) um numero variavel conforme a populacao de cada Estado.
- B) numero maximo de 513 deputados, distribuído proporcionalmente entre os Estados.
- C) 513 deputados, sendo o numero fixado constitucionalmente.
- D) mais de 600 membros, um para cada municipio.
- E) numero definido a cada legislatura pelo Congresso.

21. O Senado Federal é composto por **SENADO**

- A) um senador por Estado, totalizando 27.
- B) dois senadores por Estado, totalizando 54.
- C) três senadores por Estado, totalizando 81 (incluindo o DF).
- D) numero variavel conforme a populacao estadual.
- E) 85 membros, incluindo senadores eleitos a cada 4 anos.

22. A lei complementar, em comparacao com a lei ordinaria, **LEI COMPLEMENTAR**

- A) é inferior hierarquicamente, pois exige menos votos.
- B) é superior e exige quorum de maioria absoluta para aprovacao.
- C) é identica a lei ordinaria, apenas com nome diferente.
- D) nunca pode revogar lei ordinaria.
- E) é aprovada apenas pelo Senado, nao pela Camara.

23. A medida provisoria, segundo a CF, tem vigencia de **MEDIDA PROVISORIA**

- A) indefinida, até ser votada pelo Congresso.
- B) 120 dias, renovaveis até uma vez (total de 240 dias).
- C) 60 dias, podendo ser prorrogada uma unica vez por mais 60 dias.
- D) 30 dias, improrrogavel.
- E) tempo definido pelo Presidente, sem limite constitucional.

24. O veto presidencial a lei aprovada pelo Congresso **VETO**

- A) é absoluto: o Congresso nao pode derruba-lo.
- B) pode ser derrubado por maioria simples do Congresso.
- C) pode ser derrubado por maioria de 2/5 dos deputados e senadores.
- D) depende de aprovacao do Supremo Tribunal Federal.
- E) é automaticamente derrubado se nao votado em 30 dias.

25. No sistema presidencialista brasileiro, o Presidente da Republica é **CHEFE DE ESTADO**

- A) apenas Chefe de Governo; outro oficial é Chefe de Estado.
- B) Chefe de Estado, mas nao Chefe de Governo.
- C) simultaneamente Chefe de Estado e Chefe de Governo.
- D) representante do Legislativo no Executivo.
- E) subordinado ao Congresso Nacional.

26. O princípio da separacao de poderes significa que **SEPARACAO DE PODERES**

- A) um Poder nao pode nunca interferir em outro.
- B) cada Poder é independente, mas há sistema de freios e contrapesos.
- C) o Legislativo é superior aos outros dois.
- D) o Executivo executa leis do Legislativo sem discussao.
- E) nao há qualquer limite ao Poder Judiciario.

27. O Distrito Federal, no ordenamento constitucional, **DISTRITO FEDERAL**

- A) é equiparado totalmente a um Estado.
- B) é equiparado totalmente a um Município.
- C) tem regime jurídico próprio, não sendo puro Estado nem puro Município.
- D) não é ente da federação.
- E) pode ser suprimido por lei complementar.

28. São cláusulas pétreas que não podem sequer ser emendadas **PRINCÍPIOS FEDERATIVOS**

- A) apenas a separação de poderes.
- B) a divisão do Brasil em Estados, Municípios e DF, a forma federativa de Estado, o voto direto e universal, e o sistema presidencialista.
- C) qualquer artigo da Constituição.
- D) apenas o rol de direitos fundamentais.
- E) nenhuma, pois a Constituição é totalmente flexível.

29. A competência legislativa exclusiva da União refere-se a matérias como **COMPETÊNCIA EXCLUSIVA**

- A) educação, saúde e previdência social.
- B) código penal, código de processo penal e direito bancário.
- C) zoneamento urbano, trânsito e taxas municipais.
- D) direito trabalhista, que é competência exclusiva do Estado.
- E) matérias que só o Município pode legislar.

30. A autonomia administrativa que a Constituição garante aos entes federados significa **AUTONOMIA ADMINISTRATIVA**

- A) liberdade para cumprir ou descumprir a Constituição Federal.
- B) capacidade de auto-organização respeitando a CF, legislação federal aplicável e a própria legislação.
- C) poder de revogar leis federais conforme a vontade local.
- D) inexistência de qualquer controle de constitucionalidade sobre leis estaduais.
- E) independência absoluta sem qualquer limite legal.

31. Na repartição de competências constitucionais, uma matéria que é privativa (exclusiva) da União **REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS**

- A) pode ser delegada ao Estado por lei federal.
- B) não pode ser delegada; é indelegável.
- C) pode ser assumida por qualquer Estado que assim decidir.
- D) exige aprovação do Senado Federal para ser exercida.
- E) depende de decisão do Supremo Tribunal Federal.

9. Gabarito comentado

Cada item traz a resposta e a explicação: por que a correta está certa e, nas de múltipla escolha, qual elemento torna cada alternativa errada.

1. **CERTO** — Literalidade do art. 1º. Os quatro entes federados são os únicos.
2. **ERRADO** — Errado. O DF tem regime jurídico próprio; não é puro Estado nem puro Município. Troca típica.
3. **ERRADO** — Errado. Os Estados devem seguir o padrão federal (art. 25, parágrafo 1º). Não há liberdade irrestrita.
4. **ERRADO** — Errado. Sobre o mesmo assunto sim, mas a União fixa normas gerais; a lei estadual fica restrita (art. 24, parágrafo 2º).
5. **CERTO** — Correto. Art. 1º, parágrafo único. O Município tem autonomia (receita, administração, legislação).
6. **ERRADO** — Errado. A intervenção depende de requisitos e, em regra, de autorização judicial (arts. 34-36).
7. **CERTO** — Correto. Art. 2º. Separação entre poderes.
8. **ERRADO** — Errado. Congresso Nacional = Câmara dos Deputados + Senado Federal (art. 28, parágrafo 4º).
9. **ERRADO** — Errado. São sempre 513 deputados, independentemente de eleição (art. 45, parágrafo 1º). Número fixo.
10. **CERTO** — Correto. 3×27 (26 Estados + 1 DF) = 81 (art. 46, parágrafo 1º).
11. **CERTO** — Correto. Lei complementar pede quorum mais exigente (maioria absoluta) que lei ordinária.
12. **ERRADO** — Errado. Decreto-lei não existe mais (abolido em 1988). Medida provisória é o instrumento moderno.
13. **CERTO** — Correto. MP tem validade de 60 dias, podendo ser prorrogada uma vez por mais 60 (art. 62, parágrafo 3º).
14. **ERRADO** — Errado. Derruba-se veto com maioria de 2/5 dos deputados e senadores (art. 66, parágrafo 4º).
15. **CERTO** — Correto. Sistema presidencialista: Presidente acumula os dois papéis (art. 76).
16. Gabarito B: os quatro entes federados (art. 1º). A: exclui entes constituintes. C, D, E: conceituações erradas.
17. Gabarito C: União fixa normas gerais; Estado legisla em caráter complementar (art. 24, parágrafo 2º). A, B: falta a hierarquia. D, E: incorretos.
18. Gabarito B: autonomia em receita, administração e legislação local (art. 30). A: é sim pessoa jurídica. C, D: competências restritas. E: pode cobrar tributos.
19. Gabarito C: intervenção é possível, respeitando requisitos e, em muitos casos, com decisão judicial (arts. 34-36). A: não é unilateral. B: não se limita a guerra. D: é possível. E: Presidente e Congresso intervêm.
20. Gabarito C: 513 deputados, número fixo (art. 45, parágrafo 1º). A: a distribuição é proporcional, mas o total é fixo. B: máximo é impreciso. D, E: incorretos.
21. Gabarito C: 3 senadores por Estado, 27 unidades = 81 (art. 46, parágrafo 1º). A, B, D, E: números errados.
22. Gabarito B: lei complementar é superior e pede maioria absoluta (art. 69). A: é superior. C, D, E: incorretos.
23. Gabarito C: 60 dias + prorrogação de 60 dias (máximo) (art. 62, parágrafo 3º). A: é limitada. B: 120 é total, não por parcela. D, E: incorretos.
24. Gabarito C: maioria de 2/5 dos membros de cada Casa (art. 66, parágrafo 4º). A: não é absoluto. B: exige 2/5, não maioria simples. D, E: incorretos.
25. Gabarito C: Presidente acumula ambas as funções (art. 76). A, B: não há separação. D, E: incorretos.
26. Gabarito B: independência + sistema de checks and balances (art. 2º). A: há interferência legítima. C, D, E: conceituações erradas.
27. Gabarito C: regime jurídico singular do DF (art. 32). A, B: não é equiparável. D: é ente federado. E: a supressão seria inconstitucional.
28. Gabarito B: os incisos do art. 60, parágrafo 4º, definem cláusulas pétreas (federalismo, forma, voto, sistema). A, C, D, E: incorretos.

29. Gabarito B: código penal, processo penal, direito bancário são competência privativa da União (art. 22). A, C: são concorrentes ou municipais. D, E: incorretos.

30. Gabarito B: autonomia é relativa, vinculada a CF e as leis federais (art. 25). A, C, D, E: autonomia não é absoluta.

31. Gabarito A: lei federal pode autorizar delegação de competência privativa (art. 22, parágrafo único). B: pode ser delegada. C, D, E: incorretos.
